Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1852/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Henry Anak Dari Heni Darmanto
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalilom Lor Indah Gg. Strowberry A-15 RT. 01 RW. 10 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya dan Jl. Setro VIII/ 54 Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Henry Anak Dari Heni Darmanto ditangkap tanggal 16 Mei 2025 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Puguh Ardhiono, S.H. CEL. MH. CPHM. CM., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PUGARDHION & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Petukangan 5/5A Surabaya berdasarkan surat kuasa tanggal 22 September 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1852/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1852/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *HENRY ANAK DARI HENI DARMANTO* bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***HENRY ANAK DARI HENI DARMANTO*** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar ***Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*** Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak whitam bekas Henfri;
- 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - Netto±0,740 Gram;
  - Netto±0,106 Gram;
  - Netto±0,126 Gram;
  - Netto±0,106 Gram;
  - Netto±0,120 Gram;
  - Netto±0,076 Gram;
  - Netto±0,121 gram,
- 1 (satu) bendel plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Realmi warna biru beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)merk VIVO Y36 warna hitam Nomor imei 868088065523231 dan 0868088065523221;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa seharusnya direhabilitasi karena sebagai pengguna NARKOTIKA, penyalahguna narkotika yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dan tidak pernah dihukum dalam tindak pidana manapun;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Peasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Henry anak dari Heni Darmanto pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersangka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi sdr Nur Salam (DPO) menggunakan Hand Phone untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memesan Narkotika jenis sabu-sabu- sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan dibayar tunai, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Nur Salam untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di dalam Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, setelah terdakwa sampai di Indomaret lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram oleh terdakwa diambil dan bawa pulang ke rumahnya lalu dipecah-pebah menjadi beberapa poket diantaranya 1 (satu) gram dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan dijual per poketnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram di jual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rbu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket oleh terdakwa di jual kepada sdr Dimas (DPO)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 saksi Tri Nofrianto dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi saksi Tri Nofrianto dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah informasi tersebut benar kemudan sekitar pukul 22.30 Wib saksi Tri Nofrianto dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi saksi Agus Supardi dan saksi Reza Fahlevi anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam kotak hitam bekas hensfri 7 (tujuh) kantong plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto ± 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram, ± 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, ± 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, ± 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, ± 0, 120 (no koma satu dua nol) gram, ± 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram, ± 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme beserta Sim card ditemukan di dalam tas warna hitam dan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan bidang laboratorium Forensik Keplisian Daerah Jawa Timur Nomor : 04552/NNF/2025 pada hari Rabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 04 Juni 2025 yang dibuat oleh HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.,FILANTARI CAHYANI, Amd. menyimpulkan sampel barang bukti nomor :

- 12878/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram
- 12879/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 106 (no koma satu nol enam) gram
- 12880/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± ± 0,126 (nol koma satu dua enam) gram,
- 12881/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 106 (no koma satu nol enam) gram
- 12882/025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 120 (no koma satu dua nol) gram,
- 12883/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram
- 12884/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Henry anak dari Heni Darmanto pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei 2025 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersangka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 saksi Tri Nofrianto dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi saksi Tri Nofrianto dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah informasi tersebut benar kemudan sekitar pukul 22.30 Wib saksi Tri Nofrianto dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi saksi Agus Supardi dan saksi Reza Fahlevi anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam kotak hitam bekas hensfri 7 (tujuh) kantong plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto ± 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram, ± 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, ± 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, ± 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, ± 0, 120 (no koma satu dua nol) gram, ± 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram, ± 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme beserta Sim card ditemukan di dalam tas warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan bidang laboratorium Forensik Keplisian Daerah Jawa Timur Nomor : 04552/NNF/2025 pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 yang dibuat oleh HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.,FILANTARI CAHYANI, Amd. menyimpulkan sampel barang bukti nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 12878/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram
- 12879/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 106 (no koma satu nol enam) gram
- 12880/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± ± 0,126 (nol koma satu dua enam) gram,
- 12881/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 106 (no koma satu nol enam) gram
- 12882/025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 120 (no koma satu dua nol) gram,
- 12883/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram
- 12884/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Nofrianto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik telah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kotak hitam bekas hensfri 7 (tujuh) kantong plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto + 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0, 120 (no koma satu dua nol) gram, + 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram, + 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme beserta Sim card ditemukan di dalam tas warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Nur Salam (DPO) yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pecah-pecah / bagi menjadi beberapa poket diantaranya 1 (satu) gram dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan dijual per poketnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram di jual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rbu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket oleh terdakwa di jual kepada sdr Dimas (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik telah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Tri Nofrianto, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kotak hitam bekas hensfri 7 (tujuh) kantong plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto + 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0, 120 (no koma satu dua nol) gram, + 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram, + 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme beserta Sim card ditemukan di dalam tas warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Nur Salam (DPO) yang terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pecah-pecah / bagi menjadi beberapa poket diantaranya 1 (satu) gram dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan dijual per poketnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram di jual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rbu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket oleh terdakwa di jual kepada sdr Dimas (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik telah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti didalam kotak hitam bekas hensfri 7 (tujuh) kantong plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto + 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0, 120 (no koma satu dua nol) gram, + 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram, + 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme beserta Sim card ditemukan di dalam tas warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib menghubungi Sdr. Nur Salam (DPO) dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu- sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Nur Salam untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di dalam Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Indomaret narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah-pecah / bagi menjadi beberapa poket diantaranya 1 (satu) gram dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan dijual per poketnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram di jual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rbu rupiah) dan narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket oleh terdakwa di jual kepada sdr Dimas (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan khusus dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 04552 / NNF / 2025 pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
  - 12878 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,740 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 12879 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,106 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 12880 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,126 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 12881 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,106 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 12882 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,120 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 12883 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,076 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 12884 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat **netto ± 0,121 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak hitam bekas Henfri;
- 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - Netto±0,740 Gram;
  - Netto±0,106 Gram;
  - Netto±0,126 Gram;
  - Netto±0,106 Gram;
  - Netto±0,120 Gram;
  - Netto±0,076 Gram;
  - Netto±0,121 gram,
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Realmi warna biru beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti didalam kotak hitam bekas hensfri 7 (tujuh) kantong plastic klip berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto + 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0, 120 (no koma satu dua nol) gram, + 0,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

076 (no koma nol tujuh enam) gram, + 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme beserta Sim card ditemukan di dalam tas warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib menghubungi Sdr. Nur Salam (DPO) dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu- sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Nur Salam untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di dalam Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Indomaret narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah-pecah / bagi menjadi beberapa poket diantaranya 1 (satu) gram dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan dijual per poketnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram di jual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rbu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket oleh terdakwa di jual kepada sdr Dimas (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 04552 / NNF / 2025 pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Henry Anak Dari Heni Darmanto dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona). Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yakni menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga yakni menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti didalam kotak hitam bekas hensfri 7 (tujuh) kantong plastic klip berisikan Kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto + 0, 740 (nol koma tujuh empat kosong) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0, 120 (no koma satu dua nol) gram, + 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram, + 0, 121 (nol koma satu dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme beserta Sim card ditemukan di dalam tas warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang atas adanya 7 (tujuh) kantong plastic klip berisi Kristal warna putih berupa sabu – sabu yang mengandung metamfetamina; sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menjual / pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan/memindahkan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti didalam kotak hitam bekas hensfri 7 (tujuh) kantong plastic klip berisikan Kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat netto + 0,740 (nol koma tujuh empat kosong) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0,126 (nol koma satu dua enam) gram, + 0, 106 (no koma satu nol enam) gram, + 0,120 (no koma satu dua nol) gram, + 0, 076 (no koma nol tujuh enam) gram, + 0,121 (nol koma satu dua satu) gram, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme beserta Sim card ditemukan di dalam tas warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib menghubungi Sdr. Nur Salam (DPO) dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu- sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr Nur Salam untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di dalam Indomaret Jalan Karang Empat Besar Nomor 44 Rt 01 RW 07 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, setelah terdakwa sampai di Indomaret narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah-pecah / bagi menjadi beberapa poket diantaranya 1 (satu) gram dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) poket dan dijual per poketnya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram di jual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rbu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket oleh terdakwa di jual kepada sdr Dimas (DPO);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipenuhi unsur ketiga ini, maka apabila salah satu dari Sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi, maka terjadi pada sub unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa membeli untuk kemudian menjual kembali Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tentang fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merasa dijebak oleh saudara Dimas yang sampai sekarang tidak dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, bahwa saudara Dimas merupakan informan dari kepolisian serta bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika baru pertama kali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pembuktian, Majelis Hakim selain memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi – saksi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi A de charge, namun kesempatan kepada Terdakwa tidak dipenuhi berdasarkan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge maka fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa merasa dijebak oleh Sdr. Dimas dan Terdakwa merupakan pengguna narkotika baru pertama kali tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa seharusnya direhabilitasi karena sebagai pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika maka mengenai penjatuhan pidana akan dipertimbangkan berdasarkan ancaman pidana dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga keberatan Penasihat Hukum tersebut juga tidak berasalan dan haruslah ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak whitam bekas Henfri;
- 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - Netto±0,740 Gram;
  - Netto±0,106 Gram;
  - Netto±0,126 Gram;
  - Netto±0,106 Gram;
  - Netto±0,120 Gram;
  - Netto±0,076 Gram;
  - Netto±0,121 gram,
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- simcard

oleh karena barang bukti berupa paket narkotika tersebut serta bungkus, plastik klip dan simcard yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Realmi warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Handphone yang masih bernilai ekonomis serta yang merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henry Anak Dari Heni Darmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) kotak hitam bekas Henfri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 7 (tujuh) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - Netto ± 0,740 Gram;
  - Netto ± 0,106 Gram;
  - Netto ± 0,126 Gram;
  - Netto ± 0,106 Gram;
  - Netto ± 0,120 Gram;
  - Netto ± 0,076 Gram;
  - Netto ± 0,121 gram,
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Realmi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. dan Ristanti Rahim, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.	Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.
Ristanti Rahim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ervin Apriliyaning Wulan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)